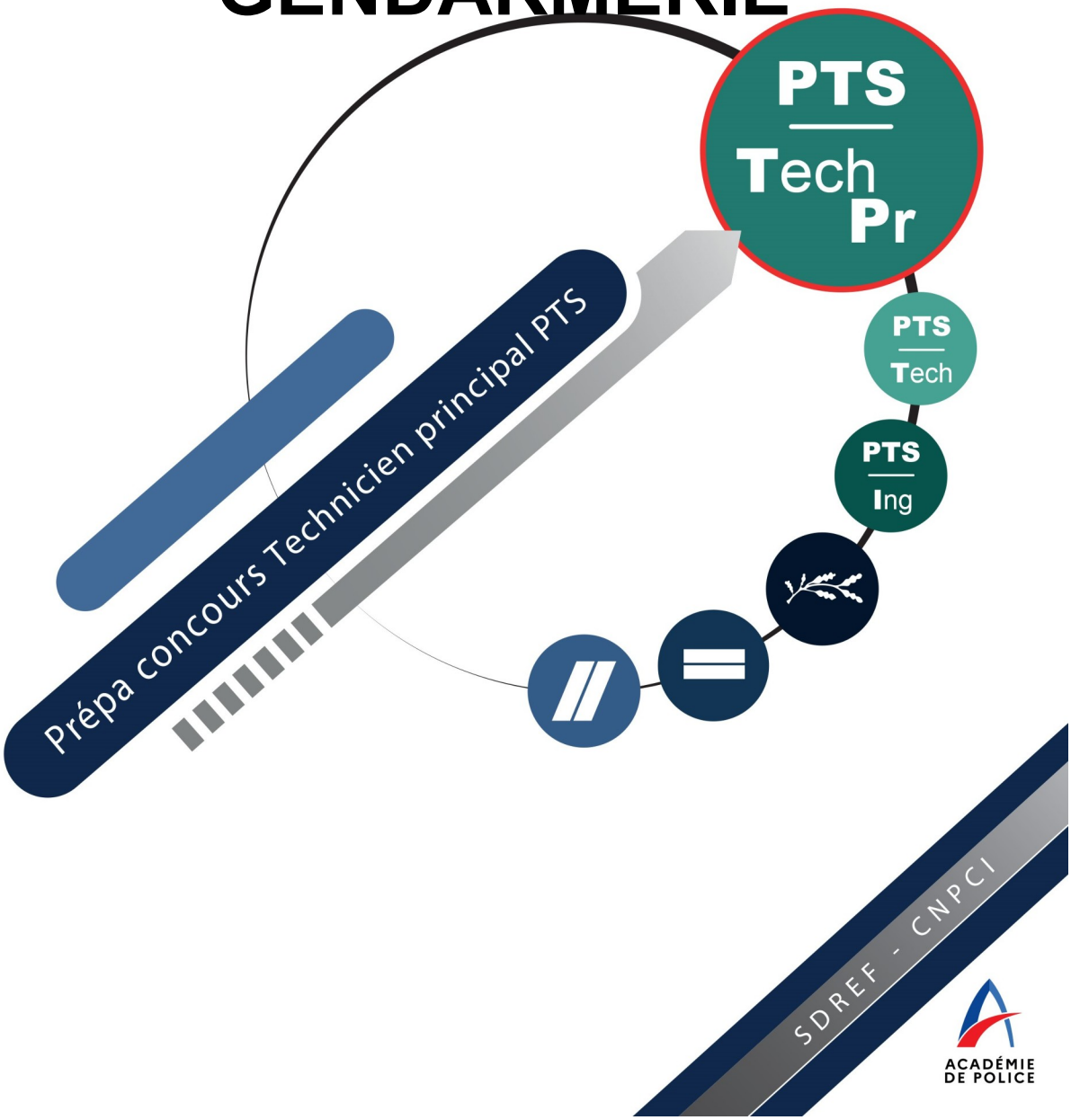
POLICE NATIONALE

PRÉPARATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL
DE TECHNICIEN PRINCIPAL PTS

PTS Tech Pr

LES INSTANCES DE CONTRÔLES POUR LA POLICE ET LA GENDARMERIE



ACADÉMIE DE POLICE

LES INSTANCES DE CONTRÔLE POUR LA POLICE ET LA GENDARMERIE

Tous les États démocratiques ont progressivement institué des mécanismes de contrôle de leurs forces de sécurité, destinés autant à évaluer qu'à garantir le bon comportement de leurs agents. Ils visent à remédier aux éventuels excès de pouvoir, à garantir la qualité du service rendu, à recevoir et à traiter les doléances des usagers.

Les principes déontologiques s'ajoutent aux autres normes posées par la loi et le règlement et ont parfois vocation à les transcender. Ils réunissent un certain nombre de devoirs et d'obligations relatifs tant au savoir-faire qu'au savoir-être du policier. En France, ils sont, depuis 1986 et, plus encore depuis le 1er janvier 2014, réunis dans un code de déontologie (décret en conseil d'état) désormais commun à la police et à la gendarmerie nationales et ont une valeur contraignante. Leur violation est susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires.

Une autorité de contrôle qui recherche une responsabilité disciplinaire a la mission, et surtout le devoir, de prouver qu'un manquement professionnel et déontologique a été effectivement commis et cela suppose une **rigueur**, une **méthode** connue de l'ensemble des agents, une **démonstration** qui donne sa place au contradictoire et apporte la preuve qu'un intérêt de l'institution ou des usagers a été violé. C'est ainsi que sont garantis **l'objectivité et l'efficacité du contrôle**.

Le fonctionnaire a des devoirs envers l'usager mais également des devoirs envers l'administration et l'administration a des devoirs envers ses agents. L'inspection doit prendre en compte ces trois obligations qui sont interdépendantes.

Si l'autorité judiciaire est chargée de démontrer des infractions pénales éventuellement commises par le policier ou le gendarme, le rôle de l'autorité de contrôle est tout autre : il doit démontrer en quoi les faits reprochés constituent ou non des manquements professionnels ou déontologiques.

I – LA DEONTOLOGIE AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Depuis le 1er janvier 2014, la police nationale et la gendarmerie disposent d'un code de déontologie commun. Ce code permet de rassembler dans un document synthétique les règles déontologiques observées par les membres des forces de l'ordre.

Il réaffirme ainsi les notions essentielles qui président aux actions des militaires de la gendarmerie et des policiers. Il attache une importance particulière aux relations entre les forces de sécurité et la population. De la même manière, ce code tient compte des évolutions positives pour la protection juridique des membres des forces de sécurité intérieure

La gendarmerie dispose d'une Charte du gendarme qui réaffirme le statut de force armée de la gendarmerie et traduit le socle commun des valeurs qui s'impose à chaque gendarme.

II – L'INSTANCE DE CONTRÔLE INTERNE POUR LA POLICE NATIONALE : L'IGPN

Le décret n° 2013-784 du 28 août 2013 a créé l'inspection générale de la police nationale. Il a subi plusieurs modifications.

Son article 1 est stipule : *« ...elle exerce le contrôle des directions et services de la direction générale de la police nationale et, de la préfecture de police et, dans les conditions fixées par l'article 5, de la direction générale de la sécurité intérieure.. »*

L'IGPN a un **rôle de conception** en matière de déontologie policière. C'est ainsi qu'elle a largement contribué à la rédaction du nouveau code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale. Les enjeux déontologiques la conduisent aussi à intervenir dans de nombreux domaines d'activités professionnelles en particulier lorsque ceux-ci concernent la mise en œuvre par les policiers de prérogatives exorbitantes comme celles relatives à l'emploi de la contrainte ou de la force notamment armée.

L'IGPN assure également un **rôle de diffusion**, qui découle naturellement de celui de conception. L'explication, la pédagogie de la norme sont le travail de fond auquel elle se consacre, notamment au travers de l'animation de groupes de travail inter-directions. De même, elle dialogue en la matière avec les partenaires sociaux, intervient dans les écoles en formation continue ou en formation initiale et participe à des colloques ou séminaires externes à l'institution sur la déontologie avec d'autres professions concernées.

L'IGPN s'investit dans **l'application ou la mise en œuvre des règles déontologiques**. En effet, la déontologie ne se résume ni à un code ni à des principes éthiques. Elle constitue un prisme au travers duquel il est important de concevoir le fonctionnement de l'institution. A cet égard, la tâche la plus importante est sans aucun doute celle qui amène très fréquemment l'IGPN à proposer la norme ou à faire évoluer la norme applicable dans les pratiques fondamentales opérationnelles de la police : emploi et entraînement à l'usage des armes, de la force, réforme de la garde à vue, dépistage alcool/ stupéfiants, élaboration de la charte de l'informateur en matière judiciaire, mise en œuvre des contrôles d'identité ou réflexion relative à l'identification du policier, etc.

Enfin, l'IGPN s'efforce à *la maîtrise de la règle déontologique*. Éditée, la règle déontologique est utilisée par l'institution et par des autorités tierces. L'IGPN se fait l'exégète de la norme pour conseiller le DGPN ou préparer les réponses institutionnelles (ministre, DGPN) aux organismes externes de contrôle (Défenseur des droits, CGLPL, CEDH…). Elle prépare également les éléments de fond que pourront utiliser les services de communication de l'institution.

La police nationale s'est dotée d'un code de déontologie dont les articles révèlent des valeurs propres à notre institution dans son ensemble : impartialité,

discernement, exemplarité, courtoisie, probité, dévouement, disponibilité, loyauté, réserve, discrétion, protection des personnes, dignité…

L'IGPN a développé sa Charte des valeurs : exemplarité, objectivité et expertise.

Ses missions sont :

- l'analyse juridique
- les audits et les inspections,
- la maîtrise des risques
- l'appui et le conseil,
- les enquêtes judiciaires et administratives.

Elle dispose de trois sous-directions :

- de l'inspection, de l'évaluation et de l'audit interne ;
- des enquêtes administratives et judiciaires qui comprend une division nationale des enquêtes et 9 implantations sur le territoire : 8 délégations et 1 bureau.
- de l'analyse, du conseil et de la maîtrise des risques.

III – L'INSTANCE DE CONTRÔLE INTERNE POUR LA GENDARMERIE NATIONALE : L'IGGN

L'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a été créé par le décret n° 2009-1727 du 30 décembre 2009 à la suite de son intégration au ministère de l'Intérieur ce qui a modifié le Code de la Défense. L'arrêté du 15 janvier 2019 modifié définit l'organisation de l'IGGN et ses attributions.

L'article D3122-12 énonce : *« ...est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions du ministre de l'intérieur. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est également chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale ».* L'article D3122-14 dit : « *L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale ».*

L'IGGN veille au respect des règles de déontologie et entretient à ce titre des relations directes avec les autorités de l'état et les organismes qui ont pour mission de veiller au respect du droit. Dans cette perspective, un dispositif d'écoute et d'évaluation baptisé « stop-discri », est mis en œuvre depuis le printemps 2014, ouvert tant au public et qu'aux personnels militaires et civils.

L'IGGN effectue des missions d'audit, d'étude, d'enquête, d'évaluation, d'information et d'expertise concernant tous les domaines du service de la gendarmerie nationale, notamment l'emploi et la mise en œuvre des moyens, la gestion des ressources

humaines, l'administration, la logistique et les affaires financières, la sécurité des installations et des systèmes d'information, la protection des données personnelles, la santé et la sécurité des personnels et la préservation de l'environnement.

Elle contrôle le respect par l'ensemble des personnels de la gendarmerie nationale des lois, règlements et procédures dans les domaines précités.

Elle exerce dans ces mêmes domaines la fonction d'audit interne au sein de la gendarmerie nationale.

Elle assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations qu'elle formule.

Chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale, l'inspection générale de la gendarmerie nationale entreprend toutes études et fait toutes recommandations utiles se rapportant à ces règles. Elle est chargée des relations directes avec les organismes mis en place par le Gouvernement, les organisations non gouvernementales et les associations, dès lors qu'ils ont pour mission ou objet de veiller au respect des règles de déontologie. Elle diligente, sur instruction ou d'initiative, les enquêtes administratives se rapportant au non-respect de ces règles et informe l'autorité judiciaire lorsque les manquements constatés sont susceptibles de constituer une infraction pénale.

A ce titre, elle est tenue informée de tous les manquements des personnels, constatés ou portés à la connaissance du commandement. Elle assure le recueil et le traitement des doléances que lui adressent les particuliers, susceptibles de mettre en cause les personnels militaires et civils de la gendarmerie ainsi que ceux des signalements des personnels de la gendarmerie victimes ou témoins notamment de faits de harcèlement, discriminations ou violences au sein de l'institution.

Elle apporte conseil à tout personnel à sa demande, notamment en matière de conflit d'intérêts et anime le réseau des correspondants déontologues au sein de l'institution.

Elle assure le recueil et le traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte.

L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.

L’IGGN dispose d’une charte d’éthique et de déontologie qui guide son action et son fonctionnement.

L’IGGN comporte les entités suivantes :

- une division des audits, des inspections et des études ;
- une division des audits et expertises techniques ;
- une division des enquêtes internes ;
- une division des signalements et de la déontologie ;

- une cellule nationale sur les RETours d'Expérience ;
- une mission sûreté gendarmerie ;
- un observatoire de la gendarmerie pour l'égalité contre les discriminations.

L'IGGN s'est dotée d'un plan de transformation qui repose sur une stratégie dénommée IGGN 20.24.

V – AUTRES CONTRÔLES INTERNES

Les policiers ou les gendarmes sont contrôlés avant tout par leur hiérarchie. Le contrôle constitue un des devoirs fondamentaux du chef.

L'article 111-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement d'emploi de la police nationale mentionne « *L'organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l'ordre des corps, dans chaque corps par l'ordre des grades, et dans chaque grade par ordre d'ancienneté, sous réserve des fonctions occupées.*

A moins que les circonstances ne requièrent des compétences particulières, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique. »

L'inspection générale de l'administration, rattachée directement au ministre de l'Intérieur, peut effectuer des audits concernant l'activité des services de police et de gendarmeries nationales et émettre des suggestions.

L'arrêté du 16 novembre 2018 a instauré des référents et des correspondants déontologues au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.

VI – LES CONTRÔLES EXTERNES

Les policiers et les gendarmes sont soumis à un nombre particulièrement élevé de contrôles qu'ils soient internes ou externes.

L'autorité judiciaire qui n'est pas une autorité du contrôle interne des policiers et des gendarmes. En revanche, elle assure la direction de la police judiciaire et selon les cas, la contrôle et la surveille. Ainsi, l'autorité judiciaire délivre, suspend ou retire la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire. Le parquet peut également alerter l'administration sur les faits commis par un agent dans le cadre de son droit de communication, afin que l'administration puisse s'en saisir. Ces faits sont en effet susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires et d'affecter l'exercice de la profession du policier ou du gendarme.

Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, participe activement au contrôle de l'action des policiers et des gendarmes. Cette autorité qui peut être saisie directement par des particuliers dispose de moyens étendus pour enquêter sur les faits dénoncés. Ses saisines peuvent donner lieu à des demandes de sanctions disciplinaires et/ou à des recommandations au ministre de l'Intérieur.

Il existe des contrôles exercés par des instances extérieures à la sphère judiciaire et administrative.

En 2007, a été créé le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) qui a pour mission de veiller au respect de la dignité des personnes privées de liberté. Au-delà de ces instances nationales, il existe un organe européen de contrôle : le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) qui, à l'issue des différentes visites au sein des services de police et des unités de gendarmerie, émet des recommandations visant à prévenir les mauvais traitements et à améliorer les conditions de détention des personnes. De même, si la cour européenne des droits de l'homme (CEDH) n'est pas un organe de contrôle à proprement parler, ses décisions influent directement sur l'action des forces de sécurité (introduction de la notion d'absolue nécessité concernant l'usage des armes par les gendarmes par exemple) et sur le droit national (cf. la réforme de la garde à vue).

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), qui autorise la création des fichiers, en suit l'utilisation et peut en autoriser l'accès aux particuliers.

La commission nationale des interceptions de sécurité (CNCIS), qui vérifie la conformité de la mise en œuvre et de l'exploitation des interceptions de communications telles que les écoutes téléphoniques.